

1500309-87.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... apreendidas eram destinadas ao tráfico. Interrogada extrajudicialmente, a denunciada confessou que a droga apreendida se destinava ao tráfico e que vendia o tablete de maconha por R\$ 70,00 e o pino de crack por R\$ 25,00. 5. Saliente-se, por fim, que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. 6. Diante do exposto denuncio a Vossa Excelência JESSICA DA SILVA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500309-87.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199316/2021 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 19208063 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 292/21/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2199316 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA DA SILVA

Data da Audiência:

18/05/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 18/05/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500309-87.2021.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) JESSICA DA SILVA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) nomeada, a Dra. Yone Maria Martins. Iniciados os trabalhos, foi interrogada a acusada, por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Carlos Henrique e Adriano e a Dra. Defensora desistiu da oitiva das testemunhas Daiane e Daniela. Pelo MM. Juiz foi deliberado: homologo as desistências requeridas. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi

dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, cujas alegações finais foram feitas de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. JESSICA DA SILVA, nos autos qualificada, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, II, "j", do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso: "Consta no incluso inquérito policial que, no dia 23 de julho de 2021, por volta da 08h30m, na Rua Caldas, nº 121. Conjunto Habitacional Euclides Figueredo, esta cidade e Comarca de Catanduva-SP, JESSICA DA SILVA, qualificada à fl. 19/21, guardava drogas, consistentes em 02 (duas) porções de "crack" e 08 (oito) tabletes de "maconha", a fim de entrega a consumo de terceiros (tráfico de drogas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo toxicológico de fls. 147/149 2. Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, a denunciada guardava, no seu quarto, na mochila escolar de seu filho, 02 (duas) porções de "crack" e 08 (oito) tabletes de "maconha", cujo destino era a venda a terceiros. Todavia, policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1502179-87.2021.8.26.0132, dirigiram-se ao local dos fatos e, após a denunciada autorizar o ingresso no imóvel, lograram em apreender a droga acima descrita e, ainda, diversos apetrechos para embalagem (saquinhos do tipo "zip lock" e "eppendorf's" vazios) e um aparelho celular, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13. 3. A quantidade de porções apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, os apetrechos para embalagem e as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, que as drogas apreendidas eram destinadas ao tráfico. Interrogada extrajudicialmente, a denunciada confessou que a droga apreendida se destinava ao tráfico e que vendia o tablete de maconha por R\$ 70,00 e o pino de crack por R\$ 25,00. 5. Saliente-se, por fim, que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. 6. Diante do exposto denuncio a Vossa Excelência JESSICA DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), requerendo que R. e A. esta, seja ela citada, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o devido processo legal, intimandose as pessoas a seguir indicadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da Lei; e, em tudo mais, cumprindo-se as determinações legais, até final prolação de sentença e decretação do perdimento definitivo dos bens apreendidos acima descrito, usado para o tráfico, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal c.c o artigo 63 da Lei n.º 11.343/06." A acusada foi presa em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade provisória posteriormente (págs. 119/121). A acusada foi citada e notificada (pág. 178) e apresentou a defesa prévia de págs. 168/170. A denúncia de págs. 157/158 foi recebida em 01/12/2021 (págs. 180/182). Durante a instrução criminal, foi interrogada a acusada, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação, ao passo que a Nobre Defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem a acusada e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 12/13 e dos laudos periciais de págs. 15/17 e 147/149, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que a própria acusada, interrogada nesta data, admitiu que, pelo fato de estar em dificuldades financeiras, realmente estava de posse das drogas já mencionadas, drogas que eram destinadas à venda. Além disso, os policiais civis ouvidos durante o auto de prisão em flagrante delito confirmaram ter encontrado a acusada de posse das drogas já mencionadas, em atitude típica de tráfico ilícito de entorpecentes. Diante das apreensões realizadas, da confissão judicial e do relato dos agentes da lei, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que a acusada se encontrasse praticando o comércio ilícito de drogas na ocasião descrita na denúncia. Correta, deste modo, a capitulação legal do delito prevista na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos

de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mínima legal. Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Na terceira e última fase, tendo em vista que a acusada é primária e não havendo comprovação de que ela se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organizações criminosas, reduzo a pena em 1/2 (metade), para torná-la definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, redução compatível diante da expressiva quantidade de droga apreendida e do alto poder lesivo do "crack". O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira da acusada (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. Tendo em vista o alto poder lesivo do "crack" e a expressiva quantidade de droga encontrada, nego à acusada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Em se tratando de tráfico privilegiado, o delito não pode mais ser equiparado a hediondo, consoante decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, julgado em 23/06/2016, conforme disponibilizado no site da Suprema Corte em data de 27/06/2016). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR a acusada JESSICA DA SILVA, nos autos qualificada, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno a acusada, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Ante o regime inicial de pena fixado, concedo à acusada o direito de recorrer em liberdade. Já houve autorização para a destruição das drogas (pág. 61). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Também com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Quanto ao celular apreendido, trata-se de bem de fácil aquisição nos dias atuais, por ser de baixo valor, razão pela qual não se justifica a realização de leilão visando a alienação. Os custos com leilão, com certeza, superariam eventual valor de venda do bem, motivo pelo qual fica autorizada, com o trânsito em julgado, a destruição. Com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial comunicando que a destruição dos petrechos relacionados ao preparo de droga está autorizada. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso. Pelo MM. Juiz, então, foi deliberado: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Tendo em vista que a acusada foi defendida por Defensora dativa, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão no regime aberto e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.